



Nr. 215 Ministerbesprechung vom 17. November 1932, 11 Uhr

R 43 I/1458, S. 325–336

Anwesend: v. Papen, v. Neurath, v. Gayl, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Schäffer, Gürtner, v. Schleicher, v. Eltz-Rübenach, v. Braun, Bracht, Popitz; StS Planck, Meissner; MinDir. Marcks; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Politische Lage.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Maßnahmen auf Grund des Art. 48.
3. Verhandlungen mit den Ländern.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Abänderung der Verordnung vom 5. September d. Js. zur Wahrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Außerkrafttreten des Republiksschutzgesetzes.
6. Bericht zur Abrüstungsfrage.

1. Politische Lage.

Der Reichskanzler teilte mit, daß er am Sonntag, dem 13. November 1932, eine mehr unformelle Aussprache mit dem Prälaten Kaas über die politische Lage gehabt habe¹. Am selben Tage habe er mit Geheimrat Hugenberg gesprochen². Am 16. November habe er Besprechungen mit dem Abgeordneten Dingeldey, dem Prälaten Kaas, dem Abgeordneten Joos und mit Staatsrat Schäffer gehabt³. Das Ergebnis der Besprechungen könne er folgendermaßen zusammenfassen: Die Deutschnationalen-, die Deutsche- und die Bayerische Volkspartei seien mit dem Ziele der Bildung einer nationalen Konzentration einverstanden.

Staatsrat Schäffer habe erklärt, daß die Bayerische Volkspartei nicht an einen Erfolg der jetzigen Regierung in ihren Bemühungen um Herbeiführung einer nationalen Konzentration glaube. Die Bayerische Volkspartei habe sich jedoch ausdrücklich mit seinem Verbleiben als Reichskanzler

¹ Aufzeichnungen hierüber nicht bei den Akten der Rkei. Nach Morsey (Der Untergang des politischen Katholizismus, S. 74) forderte Kaas den Kanzler bei dieser „geheim gehaltenen Unterredung“ zum „Rücktritt auf, um den Weg für eine ‚große Sammelaktion‘ freizumachen“.

² Hierzu nichts ermittelt.

³ Zu diesen Besprechungen s. Dok. Nr. 211–213.

einverstanden erklärt. Staatsrat Schäffer habe im übrigen erklärt, daß er vom Parteivorstande der Bayerischen Volkspartei ermächtigt worden sei, in Bayern sowohl mit den Nationalsozialisten wie mit den Sozialdemokraten wegen einer Regierungsbildung zu verhandeln. Er wolle mit der Partei zu einem Abschluß kommen, die die günstigsten Bedingungen stelle.

Das Zentrum sei anderer Auffassung. Es wünsche eine anders zusammengesetzte Regierung mit einem anderen Reichskanzler. Wenn der künftige Kanzler nationalsozialistisch sein sollte, dann wünsche das Zentrum eine Wiederherstellung des Dualismus Reich–Preußen. Das Zentrum habe aber auch ausdrücklich die Herstellung einer nationalen Konzentration gewünscht.

Die Sozialdemokratische Partei habe seine Einladung zu einer Besprechung abgelehnt ⁴.

Wie den Herren vielleicht bereits bekannt sei, habe er, der Reichskanzler, Hitler bereits schriftlich zu einer Besprechung eingeladen ⁵. Hitler habe hierauf schriftlich geantwortet. Der Reichskanzler verlas sodann die Antwort Hitlers ⁶. Er kam zu dem Ergebnis, daß gemäß dieser Antwort eine Unterstützung der außen- und innenpolitischen Ziele des Reichskabinetts durch die Nationalsozialisten nicht in Betracht komme. Nach seiner Überzeugung sei die Lage ganz klar: Die Herbeiführung der nationalen Konzentration unter seiner Kanzlerschaft sei nicht möglich. Jetzt müsse nach seiner Auffassung der Herr Reichspräsident Entschlüsse fassen. Der Herr Reichspräsident habe an ihn die Bitte gerichtet, vor seiner Aussprache mit ihm noch keine endgültigen Beschlüsse zu fassen. Die Aussprache sei für heute nachmittag (17. 11.) 5 Uhr vorgesehen ⁷.

Nach seiner Auffassung dürfe das Reichskabinett nicht den Eindruck erwecken, als ob es an der Macht klebe. Mißlinge ein Versuch des Herrn Reichspräsidenten, eine nationale Konzentration herbeizuführen, dann müsse das Reichskabinett zu neuer Arbeit gern bereit sein. Zur Zeit sei es jedoch geboten, dem Herrn Reichspräsidenten die Demission des gesamten Kabinetts anzubieten ⁸. Der *Reichswehrminister* stimmte der Auffassung des Reichskanzlers zu. Nur durch das Anerbieten der Demission des gesamten Kabinetts könne man diese auch in nationalen Kreisen betriebene Brunnenvergiftung bekämpfen, wonach nur die jetzige Reichsregierung daran schuld sei, daß eine breite nationale Front nicht zustande komme.

Am unanständigsten sei zur Zeit das Zentrum mit diesem Vorwurf.

Wenn das Reichskabinett jetzt nicht zurücktrete, dann würden die Verhandlungen des Herrn Reichspräsidenten in der Öffentlichkeit als coup de théâtre bezeichnet werden. Er lege Wert darauf, daß diese seine Ansicht ausdrücklich protokollarisch festgelegt werde.

Sollte es nicht zu der ernsthaft anzustrebenden nationalen Konzentration kommen und sollte der Herr Reichspräsident dann auf die jetzige Regierung zurückgreifen, müsse in dem Auftrage des Herrn Reichspräsidenten klar zum Ausdruck kommen, daß die Reichsregierung äußerste Schritte tun dürfe. Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß er bei der letzten politischen Aussprache ⁹ mit Absicht nicht das Wort ergriffen habe, weil er die Dinge genau habe überlegen wollen. Nach genauester Überlegung sei er zum Ergebnis gekommen, daß er der Auffassung des Reichskanzlers und des Reichswehrministers zustimme. Nach seiner Auffassung hätten die Nationalsozialisten im Jahre 1930 klar vor die Verantwortung gestellt werden müssen. Dieser historische Zeitpunkt sei leider verpaßt worden.

Wenn die Nationalsozialisten weiter außerhalb der Regierung blieben, würden sich die innenpolitischen Gefahren steigern. Entweder müsse man die Nationalsozialisten zur Verantwortung ziehen

⁴ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 211.

⁵ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 214.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 214.

⁷ Vgl. unten Anm. 12.

⁸ Den Entschluß, das Kabinett zur Gesamtdemission aufzufordern, scheint Papen nach einer Tagebuchnotiz des RFM unmittelbar vor dieser Ministerbesprechung bei einer Unterredung mit Schleicher gefaßt zu haben: „Papen hatte Vorbesprechung mit Schleicher und überraschte das Kabinett mit der Mitteilung, daß er unter den gegenwärtigen Umständen des Rücktritt des Kabinetts für die einzige Lösung hielte, um den ehrlichen Willen des Kabinetts zu einer nationalen Konzentration zu zeigen und dem Reichspräsidenten die Bahn freizumachen.“ (IfZ ZS/A-20, Bd. 4, Bl. 4, Eintragung vom 20.11.32).

⁹ Dok. Nr. 200.

oder es müsse klargestellt werden, daß die nationalsozialistische Partei nicht an der Verantwortung teilnehmen wolle. Für ihn sei die Frage entscheidend, was sich nach der Demission des Reichskabinetts weiter ereignen solle.

Reichsminister Dr. Bracht stimmte der Auffassung des Reichskanzlers und des Reichswehrministers zu. Er betonte, daß man sein Augenmerk auch auf den Preußischen Landtag richten müsse. Eine Notverordnung betreffend Streiks in lebenswichtigen Betrieben müsse baldigst verabschiedet werden¹⁰.

Auch nach der Demission müsse die jetzige Reichsregierung geschäftsführend weiterarbeiten und die lebenswichtigen Dinge regeln.

Der *Reichsminister des Innern* betonte, es sei notwendig, den Eindruck zu vermeiden, als ob die jetzige Reichsregierung an ihren Ämtern klebe und damit die Bildung einer nationalen Konzentration verhindere. Nach seiner Ansicht solle die Reichsregierung jedoch nicht sofort ihre Demission anbieten, sondern dem Herrn Reichspräsidenten erklären, sie sei bereit zu demissionieren, wenn eine andere Regierung als Ersatz dastehe.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß er hinsichtlich der Demission anderer Ansicht sei. Die Demission müsse dem Herrn Reichspräsidenten sofort angeboten werden, damit seine Besprechungen mit den Parteiführern auch von außen erkennbar als von größter Bedeutung erschienen.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß der Herr Reichspräsident nach seiner Auffassung die Demission der Regierung annehmen müsse. Erst wenn der Herr Reichspräsident die Demission des Kabinetts angenommen habe, könne man klar sehen. Dann habe der Herr Reichspräsident freie Hand.

Was die Lage in Preußen anlange, so habe er auf Umwegen erfahren, daß Kerrl und einige andere führende nationalsozialistische Landtagsabgeordnete in Preußen eine gewisse Regierungsbeteiligung wünschten. Sie würden wohl auch bereit sein, um dieses Ziel zu erreichen, gemeinsam mit dem Zentrum einen Ministerpräsidenten zu wählen. Hitler wolle jedoch den Dualismus Reich-Preußen für immer beseitigen. Er werde sich auch zweifellos mit dieser Auffassung durchsetzen.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß er seine anfänglich geäußerte Ansicht über die Demission des Reichskabinetts dann ändere, wenn, wie er jetzt gehört habe, die Reichsregierung auch als geschäftsführende Regierung ihre Befugnisse weiter voll ausüben solle. Unter dieser Voraussetzung sei er dann allerdings auch der Ansicht, daß die Reichsregierung sofort dem Herrn Reichspräsidenten ihre Demission anbieten solle.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die Reichsregierung dem Herrn Reichspräsidenten die Demission nur anbieten dürfe, wenn sie davon überzeugt sei, daß die Demission auch angenommen werde. Darüber müsse man sich vorher vergewissern.

Unklar sei ihm, weshalb der Reichskanzler die S. P. D. zu Besprechungen eingeladen habe. Gerade wegen dieser Einladung könne man Zweifel in die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen des Reichskanzlers mit den Parteien setzen.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß ihm in einem früheren Stadium die Außerachtlassung der S. P. D. besonders vom Zentrum zum Vorwurf gemacht worden sei. Er sei im übrigen davon ausgegangen, daß auch in der S. P. D. viele nationale Leute seien, so daß die Partei sehr wohl an Besprechungen über die Herbeiführung einer nationalen Konzentration zu beteiligen sei.

Reichsminister Dr. Popitz führte aus, daß die Reichsregierung nach Annahme ihrer Demission zwar geschäftsführend sei, aber trotzdem weiter handeln müsse. Es müsse möglichst noch heute eine Verordnung des Reichspräsidenten auf Grund des Art. 48 Abs. 2 ergehen, welche eine Reihe von Differenzpunkten zwischen der Preußischen Staatsregierung und der kommissarischen Regierung, u. a. Differenzen wegen der Raumfrage regele¹¹. Wenn diese Verordnung nicht baldigst ergehe, würden die Bankiers, mit denen er ein Abkommen über die Umwandlung kurzfristiger Kredite in mittelfristige getroffen habe, ihre Zusage zurückziehen.

¹⁰ Hierzu vgl. Dok. Nr. 216, P. 2.

¹¹ Zum diesbez. Erlaß Hindenburgs vom 18. 11. s. Dok. Nr. 220 (Anlage).

Staatssekretär Dr. Meissner führte aus, daß der Herr Reichspräsident die Bitte habe, das Reichskabinett möge vor der Unterredung des Herrn Reichspräsidenten mit dem Herrn Reichskanzler keinen endgültigen Beschluß fassen. Einstweilen sei der Herr Reichspräsident noch der Auffassung, daß die jetzige Reichsregierung im Amt bleiben müsse. Der Herr Reichspräsident wünsche ein Präsidialkabinett, kein Parteienkabinett.

Der *Reichsminister der Justiz* betonte, daß die jetzigen Ereignisse sich ganz klar vor der Öffentlichkeit abspielen müßten. Die Öffentlichkeit müsse erleben, daß, wie er annehme, die Bildung einer nationalen Konzentration nicht möglich sei. Die Verhandlungen mit den Parteiführern müßten jetzt von dem Herrn Reichspräsidenten geführt werden.

Gegenstand der Verhandlungen des Herrn Reichspräsidenten müsse die Frage bilden, welche sachlichen Ziele die Parteien haben wollten, nicht welche Personen als Mitglieder des Reichskabinetts gewünscht würden.

Eine Beschränkung der Befugnisse einer geschäftsführenden Regierung kenne die Reichsverfassung nicht.

Der *Reichskanzler* faßte die *Meinung des Reichskabinetts* dahin zusammen, daß er dem Herrn Reichspräsidenten die Bereitschaft des Reichskabinetts mitteilen wolle, die Demission anzubieten, um die Bahn für die Verhandlungen des Herrn Reichspräsidenten mit den Parteiführern mit dem Ziel der Bildung einer nationalen Konzentration in einwandfreier Weise freizumachen¹².

2. Außerhalb der Tagesordnung: Maßnahmen auf Grund des Art. 48.

Reichsminister Dr. Bracht berichtete, daß Ministerpräsident Braun vor allem wieder Einsetzung der preußischen Minister in ihre Ämter verlange. Auch die Raumfrage spiele eine große Rolle¹³. Zur Regelung aller dieser Fragen seien Maßnahmen des Reichspräsidenten auf Grund des Art. 48 unbedingt notwendig. Er mache darauf aufmerksam, daß die Preußische Regierung sicherlich wieder den Staatsgerichtshof wegen dieser Maßnahmen anrufen werde.

Staatssekretär Dr. Meissner führte aus, daß er in eingehender Aussprache mit Reichsminister Dr.

Bracht zu dem Ergebnis gekommen sei, daß Maßnahmen auf Grund des Art. 48 der beste Weg zur Regelung der Schwierigkeiten seien.

Der *Reichsminister der Justiz* regte an, in einigen Punkten der Preußischen Staatsregierung noch mehr entgegenzukommen, z. B. die Ziff. 9 zu streichen¹⁴.

Reichsminister Dr. Bracht und Dr. Popitz stimmten diesem Vorschlage zu. Im übrigen wurden *keine Bedenken* gegen die beabsichtigten Maßnahmen geäußert.

3. Verhandlungen mit den Ländern.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß es wohl zweckmäßig sei, die Lage der Verhandlungen mit den Ländern heute nicht im Kabinett zu beraten. Er wolle kurz berichten, daß in den Besprechungen mit den Ministerpräsidenten von Bayern, Sachsen, Baden und Württemberg über gewisse Punkte ein Einverständnis erzielt worden sei, in vielen Punkten jedoch nicht¹⁵.

¹² Das Demissionsangebot unterbreitete Papen dem RPräs. bei einer Unterredung am Nachmittag des 17. 11. Zum Ergebnis s. die Mitteilungen des RK in der Ministerbesprechung am 18. 11. (Dok. Nr. 216, P. 1).

¹³ Vgl. das Schreiben Brauns an Hindenburg vom 3.11.32 (Dok. Nr. 192).

¹⁴ Es handelt sich um den in Vorbereitung befindlichen Erlaß des RPräs. zur Regelung der Befugnisse der Kommissare des Reichs für Preußen und der Preußischen Staatsregierung. Ein diesbez. Entwurf konnte nicht ermittelt werden. Zur Endfassung des am 18.11.32 herausgegebenen Erlasses s. Dok. Nr. 220 (Anlage).

¹⁵ Gemeint sind Verhandlungen mit den genannten Länderchefs über Fragen der Reichsreform. Zum bisherigen Ergebnis vgl. den vom RIM am 15. 11. vorgelegten Bericht sowie die dort anliegende synoptische Zusammenfassung der Länderwünsche und der Gegenposition der RReg. (Dok. Nr. 210, Anlage).

Der *Reichskanzler* schlug vor, zunächst Ressortberatungen über die Frage stattfinden zu lassen¹⁶. Der *Reichsminister des Innern* stimmte diesem Vorschlag zu.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Abänderung der Verordnung vom 5. September d. Js. zur Wahrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit.

Der *Reichsarbeitsminister* warf die Frage auf, ob der Teil der Verordnung vom 5. September d. Js., betreffend Lohnkürzungen¹⁷, mit Wirkung vom 1. Januar 1933 außer Kraft gesetzt werden könne¹⁸. Er sei zeitlich bis zum 31. März 1933 beschränkt. Im Falle der Aufhebung müßten Übergangsbestimmungen für die Arbeitgeber geschaffen werden, die auf Grund der Verordnung Arbeiter eingestellt hätten¹⁹.

Nach den ihm gewordenen Berichten seien ungefähr 75 000 Arbeitslose auf Grund der Tariflockungsbestimmungen eingestellt worden, die jedoch zum Teil wieder entlassen worden seien. Er halte die Aufhebung des Teiles, betreffend Tariflockerung, mit Wirkung zum 1. Januar 1933 für dringend geboten.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß er grundsätzlich mit dem Vorschlage des Reichsarbeitsministers einverstanden sei. Man solle jedoch eine derartige Verordnung nicht jetzt in Kraft setzen, sondern vielleicht noch 8 Tage warten. Andernfalls sehe es so aus, als wenn die Reichsregierung für sich eine gute Stimmung schaffen wolle.

Der *Reichskanzler* und die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts stimmten dieser Auffassung zu²⁰.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Außerkrafttreten des Republiksschutzgesetzes.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß das Republiksschutzgesetz mit Ablauf des Jahres 1932 außer Kraft trete²¹. Er beabsichtige, einen Teil der Bestimmungen des Gesetzes in Notverordnungen

¹⁶ Aktenmäßige Unterlagen hierzu nicht ermittelt. Über eine diesbez. Beratung notierte Schwerin v. Krosigk, ohne deren Ergebnis anzumerken, in seinem Tagebuch: Am Nachmittag des 17. 11. „waren wir bei Gayl zur Besprechung eines höchst bedenklichen Entwurfs, den Gayl und Gürtner mit den Ministern der sechs größeren Länder besprochen hatten, als Gegengabe für die Personalunion Reich–Preußen, und der eine gefährliche Bindung des Reiches auf zahlreichen Gebieten enthielt.“ (IfZ ZS/A-20, Bd. 4, Bl. 4). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 216, P. 5.

¹⁷ Zum Inhalt der VO s. Anm. 9 zu Dok. Nr. 112.

¹⁸ Den Entwurf einer VO betr. Außerkraftsetzung der obengenannten VO zum 1.1.33 hatte der RArbM am 14. 11. vorgelegt und dazu im Begleitschreiben ausgeführt: Die VO der RReg. vom 5.9.32 (RGL. I, S. 433) „unternahm den Versuch, den Arbeitsmarkt dadurch zu entlasten, daß der Arbeitgeber ermächtigt wurde, bei Mehrereinstellung von Arbeitskräften die tariflichen Lohnsätze innerhalb bestimmter Grenzen herabzusetzen. Dieser – an sich nicht ungeeignete – Versuch ist von Anfang an auf Schwierigkeiten zum Teil politischer Art [vgl. Dok. Nr. 161, P. 6; 163, P. 7] gestoßen und hat zu Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geführt. Der Erfolg der getroffenen Maßnahmen war wenigstens im September nicht unbedeutend. Eine wesentliche Vermehrung der Belegschaften auf Grund [...] der Verordnung über das bis jetzt erreichte Maß hinaus wird aber nach den Berichten der Schlichter nicht mehr zu erwarten sein. Im übrigen wirken sich jetzt die Vorschriften über die Gewährung von Steuergutscheinen für Mehrbeschäftigung [vgl. die NotVO vom 4.9.32, RGL. I, S. 425] aus und bieten einen ausreichenden Anreiz für die Mehrereinstellung.“ (R 43 I/2046, Bl. 71–73).

¹⁹ In dem VO-Entwurf (Anm. 18) hatte der RArbM hierfür folgende Regelung vorgeschlagen: Hat ein Arbeitgeber am Tage der Verkündung der VO von der „Verordnung zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeitsgelegenheit“ vom 5.9.32 „Gebrauch gemacht und nachweislich Aufträge übernommen, deren Erledigung ihm bei Wegfall der Tarifunterschreitung erheblichen Schaden verursachen würde, so kann auf seinen Antrag der Schlichter für den Betrieb oder die Betriebsabteilung mit bindender Wirkung anordnen, daß die Berechtigung oder Ermächtigung zur Tariflohnunterschreitung unter den bisherigen gesetzlichen Voraussetzungen bis zum 31. Januar 1933 bestehen bleibt.“

²⁰ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 232, P. 9.

²¹ Es handelt sich um das „Gesetz zum Schutze der Republik“ in der Fassung vom 25.3.30 (RGL. I, S. 91), das gemäß § 15 „mit dem Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches, spätestens aber am 31. Dezember 1932 außer Kraft treten“ sollte. Zur politischen Entstehung (1922), Verlängerung (1927–1929) und Neufassung (1930) des Gesetzes vgl. Jasper, Der Schutz der Republik, S. 56 ff. und 277 ff.; umfangreiche Aktenmaterialien (u. a. Denkschriften, Entwürfe, Niederschriften über Sitzungen des Strafrechtsausschusses des RT) hierzu in R 43 I/1867 und 1868.

aufrechtzuerhalten. Hierüber wolle er noch mit den Polizeiministern der Länder Fühlung nehmen und zwar ohne Rücksicht auf die politische Lage möglichst bald²².

Das *Reichskabinett* nahm hiervon *Kenntnis*.

6. Bericht zur Abrüstungsfrage.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß er am Sonnabend, dem 19. November, zur Ratstagung nach Genf fahren müsse. Auf dieser Tagung würden u. a. die Mandchureifrage und gewisse polnische Fragen behandelt werden. Es werde sich nicht ganz vermeiden lassen, daß er auf die Abrüstungsfrage angesprochen werde²³. Der deutsche Standpunkt gehe unzweideutig dahin, daß die deutsche Regierung solange nicht an den Konferenztisch zurückkehren könne, als die Frage der Gleichberechtigung noch ungeklärt sei²⁴. Diesen Standpunkt wolle er vertreten. Sollten sich Schwierigkeiten ergeben, so werde er dem Kabinett berichten²⁵.

²² Am 1.12.32 übersandte der RIM an die Reichsminister den Entwurf einer „Dritten Verordnung des Reichspräsidenten gegen politische Ausschreitungen“ und teilte im Begleitschreiben dazu mit: Der Entwurf sei auf Grund eingehender Besprechungen mit den in erster Linie beteiligten Reichs- und Preußischen Ministerien aufgestellt worden und enthalte Vorschriften des Republikschutzgesetzes, „für deren Beibehaltung ein dringendes Bedürfnis besteht“. Bei den genannten Vorschriften handelte es sich in der Hauptsache um 1) Verbots- und Strafandrohungen u. a. gegen Verbreitung von „Druckschriften, deren Inhalt geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden“; 2) Verbot von Sammlungen zu politischen Zwecken; 3) Ergänzungen des Strafgesetzbuches u. a. durch einen § 104 a: „Wer gegen den Reichspräsidenten einen Angriff auf Leib oder Leben (Gewalttätigkeit) begeht, wird, soweit nicht andere Vorschriften eine schwerere Strafe androhen, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer den Reichspräsidenten öffentlich beschimpft oder verleumdet. Die Tat wird nur mit Ermächtigung des Reichspräsidenten verfolgt.“ (R 43 I/1868, Bl. 273–278). – Eine derartige VO wurde nicht erlassen.

²³ Für die Ausführungen in dieser Ministerbesprechung hatte StS v. Bülow dem RAM am 16. 11. „Stichworte“ zugehen lassen, worin es einleitend heißt: Die Abrüstungsfrage gehöre nicht zur Tagesordnung der Genfer Ratstagung. „Sie wird aber sicher Gegenstand privater Besprechungen zwischen den Ministern der hauptbeteiligten Mächte sein, zumal ich wegen des Gegenstandes der Ratstagung – die Mandchureifrage und die Frage der polnischen Agrarreform – mindestens 8 Tage in Genf bleiben muß. Der englische Außenminister Simon, der bereits den Wunsch zu einer Aussprache über das Gleichberechtigungsproblem ausgedrückt hat, befindet sich bereits in Genf. Paul-Boncour wird Ende dieser Woche dort erwartet. Ob MacDonald und Herriot später kommen werden, ist noch nicht sicher. Italien wird mindestens durch den Botschafter Rosso, die Vereinigten Staaten durch den demokratischen Senator Norman Davis vertreten sein.“ (ADAP, Serie B, Bd. XXI, Dok. Nr. 160, Anlage).

²⁴ Zur diesbez. dt. Note an Frankreich vom 29.8.32 und zu den anschließenden dt.-frz. Sonderverhandlungen s. Dok. Nr. 132, P. 3, dort auch Anm. 9–11. – Die dt. Hartnäckigkeit in der Gleichberechtigungsfrage führte in diesen Tagen zu ersten Erfolgen, die in zwei von frz. bzw. brit. Seite veröffentlichten Dokumenten ihren Niederschlag fanden. Zunächst hatte die frz. Reg. am 14. 11. dem Präs. der Abrüstungskonferenz einen umfangreichen, sehr detaillierten und zahlreiche neue Vorschläge enthaltenden Abrüstungs- und Sicherheitsplan („Herriot-Plan“, Text in: Material zur Gleichberechtigungsfrage, S. 23 ff., Aktenexemplar in R 43 I/533, Bl. 316–336; Zusammenfassung in: Horkenbach 1932, S. 379) vorgelegt, den StS v. Bülow in seinen „Stichworten“ (vgl. oben Anm. 23) im Hinblick auf das zentrale dt. Anliegen folgendermaßen charakterisierte: „In der Gleichberechtigungsfrage bringt der französische Plan keine ausdrückliche Anerkennung unserer Forderung, jedoch geht er stillschweigend von der theoretischen Anerkennung des Gleichberechtigungsprinzips aus und schafft für deren Durchführung wenigstens einen äußeren Rahmen. Ich erwähne in dieser Beziehung vor allem den Vorschlag, die Armeen aller Staaten des europäischen Kontinents nach einem einheitlichen Muster zu organisieren, und zwar auf der Grundlage der kurzen Dienstzeit und der Wehrpflicht sowie mit einem allseitigen Verbot der schweren Waffen. Hierin liegt im Kern die Anerkennung der Gleichberechtigung und, was ein nicht zu unterschätzender Fortschritt gegenüber der früheren französischen Haltung ist, ein Verzicht auf die Aufrechterhaltung der Entwaffnungsbestimmungen des Versailler Vertrages.“ – Beim zweiten Dokument handelt es sich um eine vom brit. Außenminister Simon am 17.11.32 vor dem Büro der Abrüstungskonferenz abgegebene „Erklärung“, in der ebenfalls detaillierte Vorschläge für eine Abrüstungskonvention (u. a. betr. Verbot von Angriffswaffen wie Unterseebooten, schweren Kampfwagen und Geschützen) sowie Zugeständnisse in folgender Richtung enthalten waren: „Die Beschränkungen der deutschen Rüstungen sollen in dem gleichen Abrüstungsabkommen enthalten sein, das die Beschränkungen der Rüstungen anderer bestimmt, das heißt, die Artikel des Teils V des Versailler Vertrags [...] sollen aufgehoben werden, und die Beschränkungen für Deutschland sollen durch das gleiche Verfahren ermittelt werden wie die für alle anderen Länder.“ Großbritannien sei bereit, gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern der Abrüstungskonferenz den Grundsatz der Gleichberechtigung in dem neuen Abkommen zu verwirklichen. „Mit welchen Mitteln und binnen welcher Fristen dieser Grundsatz angewendet werden kann, muß in Genf eingehend besprochen werden, und es ist wesentlich, daß sich Deutschland daran beteiligt.“ (Text der Erklärung dt. und engl.: Material zur Gleichberechtigungsfrage, S. 32–38; Zusammenfassung in: Horkenbach 1932, S. 382).

²⁵ In der restlichen Amtszeit der Regierung Papen kam es hierzu nicht mehr. Zum Fortgang der Genfer Verhandlungen, die mit der bekannten Fünf-Mächte-Erklärung vom 11.12.32 (Text: Horkenbach 1932, S. 416) zur *grundsätzlichen* Anerkennung der militärischen Gleichberechtigung Deutschlands führten, s. diese Edition: Das Kabinett Schleicher, Dok. Nr. 5, P. 1; 24, P. 4. Vgl. hierzu auch ADAP, Serie B, Bd. XXI, S. XXIV ff.; Documents on British Foreign Policy 1919–1939, Second Series, Vol. IV, Dok. Nr. 170 ff.;

Das *Reichskabinett* nahm hiervon *Kenntnis*.

Eine erneute Sitzung des Reichskabinetts wurde für Freitag, den 18. November d. Js., 11 Uhr vormittags in Aussicht genommen²⁶.

Documents Diplomatiques Français 1932–1939, 1re Serie, Tome II, Dok. Nr. 9 ff.; Nadolny, Abrüstungsdiplomatie 1932/1933, S. 189 ff.

²⁶ Dok. Nr. 216.

Zitierhinweis

Nr. 215 Ministerbesprechung vom 17. November 1932, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 956–963 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D215>